

מסורת הש"ס

(א) [מוסף: תרומו פ"ח], (ב) [קדושין לד: א], (ג) [נדרבות כ: ערובין כו. קדושין כט.], (ד) [נכורות מה: חולין כב:], (ה) [סוכה כח:], ו) [ג"ל דמניא], ז) [לקמן ז: ח], ח) מיר סא. כריתות ז:], ט) [קדושין כו. גיטין לט: מה: ז], י) [לעיל ג. ערכין כ:], יא) [לעיל ג. יבמות קג. ערכין יט:], יב) [ס"א: אהר, ט] (שמות כג), יג) [ועי' נדרבות כה. וברש"י שם ד"ה בזמן וברש"י כתובות עז. ד"ה המקמץ כי' וי"ע], (ט) [שמות כג: ע] [שמות קל: א], (פ) [שבת קלז: א] (פסול מן הרה"ק), (שבת קלז: א), (ר) [נ"ג כ"ל מהרש"א], (ש) [נ"ל י"ע], (ת) [ע"ש דלא מוכר ר' עקיבא], (ח). [ע"ש דמינעי ליה במשכב גט שחרור ופשיט הש"ס מחלי עבד ודע דמוס' ערכין ב: ד"ה במשנה ראשונה וכו' העמיקו על נכון].

תורה אור השלם

- שֶׁלֶשׁ פְּעֻמִּים בְּשִׁנָּה יֵאָדָה בָּל וְיִזְכָּר אֶל פָּנֵי הָאֱלֹהִים יְיָ שְ�מוֹת כָּבִיד שֶׁלֶשׁ רָגְלִים תִּהְיֶה לִּי בְּשָׁנָה: שְ�מוֹת כָּבִיד

הנהגות הב"ח

(א) תוב' ד"ה או דלמא וכו' דכיון דהמקריע: (ב) ד"ה אלא וכו' בנמרא אדריב יסמעאל דאמר אין לך וכו' הי ליכא רק חדא קרא וכו' דקאמר רבי שמעון: (ג) בא"ד קרא ימחור הכרי קרדישי ונפקין קמא דג"מ וכו' שזוה ופסוק שפסול פריך ליה שפיר אלטריך קרא למעוטי ספיקא שאבם הבאי מתורס וכו' יונה בפיך ממה נפשך וכו' גליא היא ולא אתאא למעוטי: (ד) בא"ד ליקרבו למחר דשפיר עביד אפילו: (ה) ד"ה לא נלכיה וכו' דמוקי לה רבי עקיבא וכו' אלא משום בדיון דעומד לסיף:

גליון הש"ס

בגמרא הא למה לי קרא. עיין שטיס מוקובות רפ"ב דב"מ ד"ה מלא פירות כסס הרמב"ן:

לעני רש"י

קורדורין [קורדורא ז: ח]. עור רך המיוצר בקורדובה שבספרד.

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה

כמו שנגה שור חמור וגמל. דבצא קמא (דף לו.) דנעשה מועד לכל ולא אמרינן עד שיהא מועד בשלשה בכל מין ומין דהואיל והועד בשלשה נגיחותיו בשלשה מינין אין זה מקפיד על מין אחר^(א) אף כאן לא באו שלשה דברים לידו בבת אחת אלא כולן משום שעות: אי

שמיטא ליה. הא דתניא דמשמע בדבר

אחד מחזיקין אותו בשוטה הוה הדר ביה: **זכור**. אס נאמר זכור אין לך להוילא אלא את הנשים עכשיו שנאמר וזכרך^(ב) צא להוילא אף טומטום ואנדרוגינום עם הנשים: **נשים פטורות**. צפ"ק דקדושין (דף לד:) ילפינן לה: **מהקבל**. דהוי נמי מלות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות: **אסא קרא למעוטי ספיקא**. בתמיה למה לי קרא מהיכא מיתי לן לחיוביה: **כשציוו מנחנח**. אלא שהגיד טמון דלא ודאי זכר הוא הלכך אלטריך קרא למעוטי: **המקמץ**. מפרש במסכת כתובות (דף עז.) המקמץ צידו לואת כלבים. ואומר אני כי לתמן צהן עורות שקורין קורדווין שמעבדין אותן בלואת כלבים^(ג): **והמלכף נחשת**. שמלכפו במקוס שחופרין אותו מן הקרקע כדמפרש במסכת כתובות (שם). וכל אלו ריתן רע ואין יכולין לעלות עם חציריהם: **כדאמרן**. זכור להוילא את הנשים: **לה לה מאשה**. כתיב הכא וכתב לה (דברים כד) וכתיב התם או חפשה לא נתן לה (ויקרא יט): **לא נלכיה** וכו'. מיהו למשנה אחרונה הואיל וצדיקו לכוף את רבו חייב דלץ לו אלא **אדון אחד: דבר אחר** וו'. פרט לצעלי קבין מפעמים^(ד) נפקא כדאמרין לעיל^(ה) הלכך רגלים למעוטי מי שזריך משענת אחרת לצד מרגליו: מפנקי

יכל זכורך מי שייכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאינן ראויין לעלות עם כל זכורך: נשים ועבדים שאינן משוחררים וכו': בשלמא נשים כדאמרן אלא עבדים מוגלן אמר רב הונא אמר קרא ואל פני האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה שיש לו אדון אחר הא למה לי קרא מכדי יכל^(א) מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה כל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד חייב בה^(ב) דגמר לה לה מאשה אמר רבינא^(ג) לא נצרכה אלא ולמי שחציו עבד וחציו בן חורין דיקא גמי דקתני נשים ועבדים שאינן משוחררין מאי שאינן משוחררין אילימא שאינן משוחררין כלל ליתני עבדים סתמא אלא לאו שאינן משוחררין לגמרי ומאי נינהו מי שחציו עבד וחציו בן חורין ש"מ: והחגיגר והסומא וחולה והזקן: תנו רבנן רגלים^(ד) פרט לבעלי קבין דבר אחר רגלים^(ה) פרט לחגיגר ולחולה ולסומא ולזקן ולשאינו יכור לעלות ברגליו ושאינו יכול לעלות ברגליו לאתווי מאי אמר רבא לאתווי מפנקי

רבי יוחנן בן ברוך^(א) ז"ע ויש להקשות ליימי על תנאי ואם הוא אשה ליהוי נדבה ואפילו למ"ד נדרים ונדבות אין קריבין ציו"ט ליקרבו למחר דשפיר^(ב) עדיף אפילו למאן דאמר תשלומין דראשון כדפי' לעיל (דף ג.) וי"ל דמצטל ליה מסמיכה ואע"ג דסמיכה לא מיעבדא כדאיתא ציומא^(ג) (דף ה.) מכל מקום לכתחילה אין לנו לתקן קרבן כדי לצטלו מסמיכה דהכי קאמר הש"ס פרק האשה בפסחים (דף פט.) גבי ה' שנתערבו פסמיהן ונמלא יצלת צאחד מהן ולא דמי לערל וטמא משלחין קרבנותיהן וגם לקמן ממעטינן ליה משום דכל שישנו צביאה ישנו צהצאה ולא משום סמיכה דהתם גצרא צר חיובא ואריא הוא דרביעא עליה שאינו יכול לסמוך אצל האי לאו צר חיובא הוי דאימא איתתא הוא אצל הא ק"ל דמיפשוט מהכא דסמיכה בכל כחו צעינן דאי צאקפויי ידיו ליימי וליתני ולסמוך דהכי פריך לקמן פרק שני (דף טז:) ואיכא למימר דבכל ענין ממעט ליה קרא:

לא נצרכה אלא רחציו עבד וחציו בן חורין. ולא תימא דקאי עליה ג"ש דלה לה מאשה וקשה דעליה כתיב או חופשה לא ניתן עבדות כתיב כדמוכח קרא או חופשה לא ניתן לה אף קשה הכא משמע בצלציו עבד לפי משנה אחרונה חייב דלפי משנה ראשונה קיימא הכא כדאיתא לעיל ריש מחילתין ואלו בגיטין ריש השולח (דף מז:)^(א) מיבעי ליה מי שחציו עבד אס יש לו קנס או לא שלשים שקלים יתן ללמדיו אמר רחמנא והאי אדון הוא ולפי משנה אחרונה קאי דקאמר התם מאי לאו לפי משנה אחרונה ואילו הכא פשיטא לן דאין לו אלא אדון אחד ויש לדחות דעד כאן לא מחייבי ליה הכא אלא משום דעומד לכוף את רבו כמאן דשחירר דמי אצל התם כיון דמית אגליא מילתא דלא הוה עומד לשחרור והתם בכריתות (דף יא.) מתוך הרי"י צעינן אחר:

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה

ד. או דלמא מבוילהו. מי אמרינן דכיון (ב) דמקרע דמי להאי הדר ביה

גם לאינן דחשיב צדי מקרע הדר ביה או דלמא מהאי לחודיה: **זכורך רחוציא** **טומטום** **ואנדרוגינום**. צירושלמי צעימה אמר רבי יהודה צאנדרוגיטום דשמעינן ליה^(א) דמתיר דמחללין עליו שבת נשמענא מן הדא רבי יוחנן בן דהבאי צסם רבי יהודה אומר אף הסומא^(ב) ולית צר נש אמר אף אלא דהוה מודה על קדמייתא כו' ומוקי טעמא דהתם גבי שבת^(ג) דריש זכר מה תלמוד לומר ערל אפילו ממקנת ערל והכא כל זכורך, פרט לטומטום ואנדרוגיטום: **אלא** **טומטום ספיקא הוא**. ואע"ג דאנדרוגיטום נמי ספיקא הוא [אפ"ה מחזיבין מטעם מקלף זכורך כדאמר הש"ס^(ד) אלא טומטום הואיל ונשים פטורות והאי אימא אשה הוה ממילא הוה פטרינן ליה כי הכי דלא ליימי חולין לעזרה וא"ת צנדה פרק המפלת (דף כח: ושם) מפקינן מוכר [עד נקבה תשלחן] (במדבר ה) [וכר] ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגיטום ולא פריך מידי אומר הרי"י דהתם איכא תרי קראי ומפיק ליה מייטורא דקרא אצל הכא ליכא אלא חד קרא הלכך יש לאוקומא צאנדרוגיטום מטעם דקאמר ולהכי פריך ליה צכורות צפ' על אלו מומין (דף מה: ושם) בגמרא^(א) דרבי ישמעאל אין לך מוס גדול מזה אנדרוגיטום ספיקא הוא אלטריך קרא למעוטי ספיקא וכן צפרק דס שמיטה (כריתות כא.) גבי כוי וצריש פרק צנרל דיומא^(ב) (דף עז.) דבכל הני ליכא רק מחדא קרא וצבחי יתכן ההיא דשיליה הערל (יבמות דף פא.) קאמר רבי שמעון אנדרוגיטום זכר מאכיל צתרומא ולאו צפרק על אלו מומין (נכורות דף מז.) אמר רבי שמעון בן יהודה צסם רבי שמעון הרי הוא אומר הזכר להוילא טומטום ואנדרוגיטום אלא ודאי התם קרא יתירא הזכר^(א) וצפרק קמא דצ"מ (דף יז.) העשירי ודאי אמר רחמנא ולא ספק ולא פריך אלטריך קרא למעוטי ספק דכולא קרא יתירא להכי וצשיליה פ"ק דחולין (דף כב: ושם) גבי תחילת הליהוב שזוה ושזוה שפסול פריך ליה אלטריך קרא למעוטי ספיקא מתורס וכו' יונה ממה נפשך או קטן או גדול הוי וכשר לחדא מניניהו וקמי שמיא גליא היא ולא למעוטי רק אחד וליתכשר גבי אידיך צסם

רבי יוחנן בן ברוך^(א) ז"ע ויש להקשות ליימי על תנאי ואם הוא אשה ליהוי נדבה ואפילו למ"ד נדרים ונדבות אין קריבין ציו"ט ליקרבו למחר דשפיר^(ב) עדיף אפילו למאן דאמר תשלומין דראשון כדפי' לעיל (דף ג.) וי"ל דמצטל ליה מסמיכה ואע"ג דסמיכה לא מיעבדא כדאיתא ציומא^(ג) (דף ה.) מכל מקום לכתחילה אין לנו לתקן קרבן כדי לצטלו מסמיכה דהכי קאמר הש"ס פרק האשה בפסחים (דף פט.) גבי ה' שנתערבו פסמיהן ונמלא יצלת צאחד מהן ולא דמי לערל וטמא משלחין קרבנותיהן וגם לקמן ממעטינן ליה משום דכל שישנו צביאה ישנו צהצאה ולא משום סמיכה דהתם גצרא צר חיובא ואריא הוא דרביעא עליה שאינו יכול לסמוך אצל האי לאו צר חיובא הוי דאימא איתתא הוא אצל הא ק"ל דמיפשוט מהכא דסמיכה בכל כחו צעינן דאי צאקפויי ידיו ליימי וליתני ולסמוך דהכי פריך לקמן פרק שני (דף טז:) ואיכא למימר דבכל ענין ממעט ליה קרא: **לא נצרכה אלא** רחציו עבד וחציו בן חורין. ולא תימא דקאי עליה ג"ש דלה לה מאשה וקשה דעליה כתיב או חופשה לא ניתן עבדות כתיב כדמוכח קרא או חופשה לא ניתן לה אף קשה הכא משמע בצלציו עבד לפי משנה אחרונה חייב דלפי משנה ראשונה קיימא הכא כדאיתא לעיל ריש מחילתין ואלו בגיטין ריש השולח (דף מז:)^(א) מיבעי ליה מי שחציו עבד אס יש לו קנס או לא שלשים שקלים יתן ללמדיו אמר רחמנא והאי אדון הוא ולפי משנה אחרונה קאי דקאמר התם מאי לאו לפי משנה אחרונה ואילו הכא פשיטא לן דאין לו אלא אדון אחד ויש לדחות דעד כאן לא מחייבי ליה הכא אלא משום דעומד לכוף את רבו כמאן דשחירר דמי אצל התם כיון דמית אגליא מילתא דלא הוה עומד לשחרור והתם בכריתות (דף יא.) מתוך הרי"י צעינן אחר:

כי

עין משפט ונר מצוה

א מניי פ"ב מהלכות חגיגה הלכה א]:
ב ב מיי פ"ב מהל' ע"ז הלכה ג:
ג מיי שם ופ"ג מהל' חגיגה הל' ב:
ד מיי פ"ב מהלכות חגיגה הלכה ג:
ה מיי שם הל' ב:
ו מיי שם הלכה א [נוטע"ע י"ד סימן קסו סעיף יז]:
ז ח מיי שם הלכה א:

מוסף רש"י

מצות עשה שהזמן גרמא.
הזמן גורס לה שבתא [קדושין כט.].
מי אצטריך קרא למעוטי ספיקא.
מי איכא ספיקא קמי קודשא בריך הוא [חולין כב:] הא ליכא ספק קמי שמיא [בבברות סא.].
פרט לבעלי קבין.
מי שמתן רגלו צפרק ראשון סמוך לשוקו ומוקק קב מקבל כתיסין וטמן שוקו לחוטו וקורין אשקע"ל, שפטר מן הכהיה, דאין לו רגל [ערכין ט: ובעי"ז לעיל ג.].

רבינו חננאל

לכאז והניחם כדי לסמוך עניים בשביעית.
שוטה פטור מן הראייה: תיר' איתורו שוטה זה היוצא יחידי בבילה והלך בבית הקברות והמקרע את כסותו רב הונא אמר עד דעבדינהו כולהו ר' יוחנן אמר ואפילו אחד מהן והוא דעבדינהו דרך שטות וקיי"ל כר' יוחנן דתניא איתורו שוטה זה המאבד כל מה שנותנין לו.
טומטום ואנדרוגיטום פטורין: תיר' זכור להוציא הנשים שהן פטורות.
זכורך להוציא הנשים שהן פטורות.
זכורך להוציא טומטום ואנדרוגיטום כל לרבות הקטנים אחינן דרבות הקטנים בקטן שהגיע לחינוך ונדחה דקטנים שהגיעו לחינוך מדרבנן נינהו וקרא לא אתא [אליא] לכדתניא דתניא אחרים אומרים המקמץ והמצריך נחושת והבורסקי פטורין מן הראייה שנא' כל זכורך כל מי שיכול לעלות עם כל זכורך יצאו אלו שאינן יכולין לעלות עם כל זכורך.
נשים ועבדים אוקימנה מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטורין במשנה ראשונה היא שנויה סיפא במשנה ראשונה ורישא דקתני לאיתווי מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב [במשנה אחרונה] ומשנה לא זזה ממקומה כל מצוה שהאשה חייבת עבד חייב בה דגמר לה לה כתיב בשפחה או חופשה לא ניתן לה וכתיב באשה וכתב לה ספר כריתות ונתן.
ושאינו יכול לעלות